Fiche honoraires, prestation par prestation ; réponses à la remise d'honoraires et au mandat simple ; règles de transparence des honoraires (DGCCRF, à sourcer)

Cette fiche t'aide à expliquer ce que comprennent tes honoraires, à répondre calmement à une demande de remise ou de mandat simple, et à respecter les règles de transparence. Exemple : M. Bernard, 9 000 € TTC (5 % du prix hors honoraires de 180 000 €), à la charge de l'acquéreur. Dossier fil rouge fictif ; règles vérifiées sur Légifrance et DGCCRF au 28/10/2026.

Les honoraires, prestation par prestation

Prestation	Ce que tu fais concrètement (exemple M. Bernard)
Expertise locale	Comparables du secteur (D12), lecture de l'étiquette et de l'attestation E (D03)
Préparation du dossier	Dossier technique, devis D13, PV d'AG D07, calendrier des appels de fonds
Stratégie de vente	Arbitrage travaux ou vente en l'état, plan Éco-staging, prix de présentation
Qualification des acquéreurs	Projet, financement et calendrier vérifiés avant chaque visite
Négociation	Offres écrites, arguments chiffrés, défense du prix plancher du vendeur
Coordination	Diagnostiqueur, syndic, notaire, pièces du compromis
Suivi	Compte rendu écrit toutes les 2 semaines jusqu'à l'acte

Répondre à « votre concurrent est moins cher »

- Accueillir : « C'est un vrai critère, parlons-en. »
- Comparer : « Regardons ce que comprend chaque offre, prestation par prestation. »
- Situer : « Mes honoraires sont de 9 000 € TTC, à la charge de l'acquéreur : vous recevez 180 000 € net. »
- Ne jamais promettre : pas de « je vous vendrai plus cher », pas de délai garanti.
- Ne jamais dénigrer : tu ne commentes pas le travail du concurrent.

Remise d'honoraires et mandat simple : tes réponses

- Remise : « Je peux étudier une remise si une prestation n'est pas utile pour vous. Laquelle souhaitez-vous retirer ? » Tu restes sous le maximum affiché et tu écris le montant convenu dans le mandat.
- Remise sous pression (« ce soir ou jamais ») : « Je préfère vous laisser comparer à tête reposée. »
- Mandat simple : « C'est votre droit. En exclusif, je m'engage par écrit sur des actions et des comptes rendus ; en simple, je ne peux pas prendre ces engagements de la même façon. »
- Si le vendeur maintient le mandat simple : tu respectes son choix, tu laisses ta charte d'engagements et tu proposes de refaire le point à une date fixée.

Règles de transparence des honoraires

☐ Barème affiché en vitrine, à l'entrée et sur le site : prix maximums TTC de chaque prestation et qui les paie (arrêté du 10/01/2017, art. 2, modifié par l'arrêté du 26/01/2022, en vigueur depuis le 1/04/2022)

☐ Annonce de vente : prix honoraires inclus et exclus, qui paie, pourcentage TTC des honoraires à la charge de l'acquéreur sur le prix hors honoraires, précédé de « Honoraires : » (arrêté du 10/01/2017, art. 3)

☐ Le prix affiché n'inclut jamais la part des honoraires à la charge du vendeur (même art. 3)

☐ Rémunération et partie qui la paie précisées dans le mandat ; aucune autre rémunération que celle prévue au mandat (décret n° 72-678, art. 73)

☐ Aucun honoraire dû avant que la vente soit effectivement conclue (loi n° 70-9, art. 6 I)

☐ Contrôles : la DGCCRF relève un taux d'anomalie de 58 à 65 % dans le secteur sur six ans, notamment sur l'information relative aux honoraires (page du 20/06/2022)

Le calcul à afficher

```
Honoraires à la charge de l'acquéreur, en % du prix hors honoraires = 9 000 €
TTC / 180 000 € = 5 %. Prix honoraires inclus = 180 000 + 9 000 = 189 000 €.
Annonce : « 189 000 € honoraires inclus (180 000 € hors honoraires). Honoraires
: 5 % TTC à la charge de l'acquéreur. »
```

Sources : arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière, art. 2 (modifié par l'arrêté du 26 janvier 2022) et art. 3 ; loi n° 70-9, art. 6 et 6-1 ; décret n° 72-678, art. 73 (Légifrance, consultés le 28/10/2026) ; DGCCRF, « Agences immobilières : attention aux clauses illicites et à l'information sur les tarifs », 20/06/2022. Fiche à faire relire par un juriste. Mise à jour : 28/10/2026.
